

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2390/2532

นายชำนาญ เสริบุตร

โจทก์

นายรอบโลก มุ่งดี กับพวก

จำเลย

นายชำนาญ เสริบุตร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ ศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โดยพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน 390,935 บาท แก่โจทก์ แต่ศาลฎีกาไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยให้โจทก์ จึงขอศาลฎีกาได้โปรดกำหนดดอกเบี้ยให้โจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 209) ส่วนจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นได้ประกาศหน้าศาลให้ทราบแทนการส่งสำเนาคำร้อง แต่จำเลยที่ 1 มิได้แกลงคัดค้านภายในกำหนด(อันดับ 208,210)

โจทก์ยังไม่ได้ชำระค่าคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เป็นเงิน 391,955 บาท จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวงเงิน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 391,955 บาท และต้นเงิน 25,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จำนวน 390,935 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 203)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จำนวน 390,935 บาทแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์แปลความได้ว่า ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบในจำนวนเงินดัง
กล่าวร่วมกับจำเลยที่ 4 ซึ่งจะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อยู่แล้วในวงเงิน
25,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
ดังนั้นการที่ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 4จึงมีความ
หมายว่า ให้ร่วมกันรับผิดชอบในจำนวนเงินที่กำหนดพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จด้วยตามที่จำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จำนวน 390,935 บาทแก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์แปลความได้ว่า ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบในจำนวนเงินดัง
กล่าวร่วมกับจำเลยที่ 4 ซึ่งจะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อยู่แล้วในวงเงิน
25,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ดังนั้นการที่ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดร่วมกับจำเลยที่ 4 จึงมีความ
หมายว่า ให้ร่วมกันรับผิดตามจำนวนเงินที่กำหนดพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จด้วยตามที่จำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ